

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1397/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิจิต ศรีทองตระกูล

จำเลย

นายวิจิต ศรีทองตระกูล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ตั้งใจที่จะฎีกาต่อไป จึงมีความประสงค์ขอถอนฎีกา ขอศาลได้โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 19)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83, 91 ฯลฯ ให้ลงโทษตามมาตรา 268 แต่กระหนงดียว จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268, 83, 91 ที่แก้ไขแล้ว ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรค 2 แต่กระหนงดียวจำคุก 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 17)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 19)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ